PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0385471-66.2000.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Convolação de recuperação judicial em falência**
Requerente:	**Mercantil Acarau - Industria e Comercio Ltda**
Réu	**Manoel Nelson Silveira e outros**

Vistos, etc.

Tratam os autos da falência da empresa MERCANTIL ACARAÚ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Observa-se do feito que a Síndica, às fls. 3660/3662, apresentou o relatório a que se refere o artigo 131 da Lei de Falências, ressaltando que fora realizado o pagamento parcial dos créditos federais, totalizando o montante de R$402.462,60, e não restando mais valores. Consignou também que de acordo com o Quadro Geral de Credores, a Massa Falida tem um saldo devedor de R$3.835.119,00.

O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 3666/3667, favorável ao encerramento da falência.

É o que importa relatar. Passo a decidir.

De logo, cabe dizer que já houve o julgamento procedente da prestação de contas de nº 0046310-63.2010.8.06.0001, conforme sentença às fls. 69/71.

Neste aspecto, é necessário destacar o que ensina a doutrina sobre o encerramento da falência:

"O síndico no relatório final indicará: o valor do ativo

Este documento foi liberado nos autos em 25/01/2017 às 10:29, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código 284D8C4.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

e do produto da sua realização; o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores; as responsabilidades que continuarão com o falido, declarando cada uma delas de per si (Art.131 da Lei de Falências.)

Em síntese, quanto foi arrecadado, quanto foi pago e o que resta para o falido pagar".

E ainda :

"Com o relatório, o juiz encerrará por sentença o processo de falência..."[1].

Segundo demonstra os autos, a Síndica, desde sua nomeação, com bastante lisura, realizou todos os procedimentos legais de forma correta e bem precisa para que fosse possível o encerramento da falência.

Dessa forma, houve pagamento parcial dos créditos tributários federais no valor de R$402.462,60. É importante destacar que consoante relatório do antigo síndico, o Sr. Sidney Guerra, verificou-se que não existem créditos trabalhistas a serem pagos.

Registre-se que remanesce um saldo devedor no valor de R$3.835.119,00.

ISTO POSTO, com base no artigo 132, *caput* da Lei de Falências, decreto o encerramento da falência da MERCANTIL ACARAÚ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Determino que os livros sejam devolvidos ao falido, mediante recibo, subsistindo, para este quanto à sua conservação e guarda as obrigações decorrentes das leis em vigor, segundo art.132, §3° da Lei de Falências.

---

1 Lei de Falências e Concordatas Comentada Waldo Fazzio Júnior: São Paulo: Editora Atlas S.A: 1990 : p.243 e 244.

Este documento foi liberado nos autos em 25/01/2017 às 10:29, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código 284D8C4.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Cumpra a Secretaria o determinado no artigo 132 parágrafo 2º da LF.

Comunique-se aos órgãos competentes o encerramento da presente falência.

P.R.I e, arquive-se.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2017.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[2]

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi liberado nos autos em 25/01/2017 às 10:29, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código 284D8C4.